Der But-for-Test im englischen Deliktsrecht

Eine Einführung in die tatsächliche Kausalität bei Fahrlässigkeit nach dem Recht von England und Wales. Mit Fallanalyse, Begriffserklärungen und Übungsfragen.

1. Ein Fehler beantwortet noch nicht jede Frage

Ein Fahrer schaut nicht richtig hin. Ein Arzt untersucht einen Patienten nicht. Darin kann eine Verletzung der Sorgfaltspflicht liegen. Wer Schadensersatz verlangt, muss aber auch die Verbindung zwischen der Pflichtverletzung und dem geltend gemachten Schaden nachweisen. Die Feststellung unvorsichtigen Verhaltens erklärt noch nicht, was dieses Verhalten verändert hat.

Tatsächliche Kausalität (causation in fact) fragt, ob die Pflichtverletzung für den konkreten Ausgang einen Unterschied machte. **Rechtliche Zurechnung** (legal causation) und weitere Haftungsgrenzen betreffen die rechtliche Verantwortung für den entstandenen Verlust. Dieser Leitfaden behandelt vor allem die erste Frage.

> **Die Kernfrage:** Hätte die geschädigte Person denselben Schaden auch erlitten, wenn der Beklagte seine Sorgfaltspflicht erfüllt hätte? **Nein:** Der gewöhnliche But-for-Test ist erfüllt. **Ja:** Dieser Test ist nicht erfüllt. [1]

2. Was bedeutet „but for“?

Hier bedeutet **but for** sinngemäß **ohne**. Es genügt nicht, dass der Schaden zeitlich nach dem Fehler eintrat. Entscheidend ist, ob er ohne diesen Fehler ebenfalls eingetreten wäre. Eine **kontrafaktische Überlegung** vergleicht das tatsächliche Geschehen mit einem gedachten alternativen Verlauf.

Die übrigen Umstände bleiben bestehen, soweit der Vergleich dies zulässt. Ersetzt wird die konkrete Pflichtverletzung durch pflichtgemäßes Verhalten. Man stellt sich keine völlig andere Welt vor, in der niemand krank wird oder einen Unfall hat.

3. Zwei erfundene Beispiele

A: Ein Geschäft lässt fahrlässig Wasser auf dem Boden liegen. Lina rutscht darauf aus und bricht sich das Handgelenk. Ein trockener Boden hätte den Sturz verhindert: Der Test ist erfüllt. **B:** Wasser liegt am Eingang, Lina stürzt aber im Obergeschoss, weil sie über ihren eigenen Schnürsenkel stolpert. Spielte das Wasser keine Rolle, beweist es keine Kausalität für diesen Sturz.

Claimant: klagende Person. **Defendant:** beklagte Person oder Einrichtung. **Breach:** Verletzung der Sorgfaltspflicht. **Damage:** Schaden; **damages:** Schadensersatz.

Den Test Schritt für Schritt anwenden

4. Den Schaden genau bestimmen

Benennen Sie die konkrete Verletzung oder den Verlust: ein gebrochenes Handgelenk, den Tod zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zusätzliche Reparaturkosten. Die Frage „Ist etwas Schlechtes passiert?“ ist zu ungenau. Für verschiedene Schäden können unterschiedliche Vergleiche erforderlich sein.

Erfundenes Beispiel: Ein Lieferfahrer beschädigt das zuvor intakte Rad eines Fahrrads. Es geht um die Reparatur dieses Rades. War die Lampe bereits vorher kaputt, erklärt der Zusammenstoß nicht automatisch auch die Kosten einer neuen Lampe.

5. Die Pflichtverletzung durch richtiges Verhalten ersetzen

Bei unvorsichtigem Fahren denkt man sich die gebotene Sorgfalt hinzu. Bei einem Unterlassen fragt man, was die pflichtgemäße Handlung bewirkt hätte. Gerade bei Behandlungsfehlern ist das wichtig: Die Grunderkrankung verschwindet nicht aus dem Vergleich. Gefragt wird, was eine ordnungsgemäße Untersuchung und Behandlung bewirkt hätte.

> **Eine hilfreiche Formulierung:** Die behauptete Pflichtverletzung bestand in ____. Der geltend gemachte Schaden ist ____. Bei pflichtgemäßem Verhalten wäre ____ geschehen. Derselbe Schaden wäre deshalb eingetreten / nicht eingetreten, weil ____.

6. Den gedachten Verlauf mit Beweisen begründen

Ein Gedankenexperiment ist keine Einladung zum Raten. Der alternative Verlauf muss zu den Beweisen passen. Zeugenaussagen, medizinische Gutachten, Unterlagen und Sachspuren können zeigen, was geschehen wäre. Dass ein besserer Ausgang vielleicht möglich gewesen wäre, beweist für sich allein noch keine Kausalität.

Erfundenes Beispiel: Ein Mechaniker unterlässt eine erforderliche Bremsenreparatur. Später kommt es zum Unfall. Ein Gutachten zeigt, dass funktionierende Bremsen das Auto rechtzeitig gestoppt hätten. Das spricht für Kausalität. Hätte dagegen ein unvermeidbarer Felssturz denselben Unfall auch mit intakten Bremsen verursacht, fällt der Vergleich anders aus.

7. Drei vorschnelle Schlüsse vermeiden

Danach bedeutet nicht deshalb: Die zeitliche Reihenfolge genügt nicht. **Ein Sorgfaltsverstoß beweist keine Kausalität:** Prüfen Sie seinen Einfluss. **Der bestandene Test entscheidet nicht die ganze Klage:** Weitere Voraussetzungen und Haftungsgrenzen bleiben zu prüfen. [2]

Der gewöhnliche Test ist der Ausgangspunkt. Komplexe Fälle, etwa mehrere jeweils für sich ausreichende Ursachen, können eine andere Prüfung erfordern. Sein Scheitern beendet daher nicht automatisch jeden denkbaren Anspruch. [1]

Was in Barnett entschieden wurde

Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428

Ein Nachtwächter suchte nach Erbrechen infolge von Teekonsum ein Krankenhaus auf. Ein telefonisch verständigter Arzt ließ ihn nach Hause schicken und an seinen Hausarzt verweisen. Etwa fünf Stunden später starb er an einer Arsenvergiftung. Seine Witwe klagte. [1]

8. Pflichtverletzung und Kausalität trennen

Die unterlassene Untersuchung war fahrlässig. Nach den Beweisen hätte jedoch auch eine ordnungsgemäße Untersuchung und Behandlung seinen Tod nicht verhindert. Die Witwe konnte daher nicht nachweisen, dass die Pflichtverletzung den Tod verursacht hatte. [1]

> **Wer gewann und warum?** Der Krankenhausträger gewann. Die Klage scheiterte an der tatsächlichen Kausalität: Derselbe Tod wäre auch bei pflichtgemäßer Versorgung eingetreten. Der ärztliche Fehler war damit nicht richtig, verursachte aber nicht den Tod, für den Ersatz verlangt wurde. [1]

Der Ausgang erlaubt Ärzten nicht grundsätzlich, kranke Menschen ungeprüft abzuweisen. Hier fehlte die Verbindung zwischen dem fahrlässigen Unterlassen und diesem Todesfall.

9. Wer muss die Verbindung beweisen?

Bei einer gewöhnlichen Fahrlässigkeitsklage muss die klagende Person tatsächliche Kausalität nach dem Maßstab der **balance of probabilities** beweisen: Der behauptete ursächliche Verlauf muss wahrscheinlicher sein als sein Gegenteil. Das ist der zivilrechtliche Maßstab, nicht der strafrechtliche Nachweis jenseits vernünftiger Zweifel. Eine bewiesene Pflichtverletzung allein genügt nicht. [1]

Erfundener Vergleich: Hätte rechtzeitige Behandlung den Tod nach verlässlichen medizinischen Beweisen wahrscheinlich verhindert, spräche dies für die Klägerin. Das wäre ein anderer Sachverhalt, nicht die Feststellung in Barnett.

10. Eine kurze Musterantwort

Die maßgebliche Pflichtverletzung war die unterlassene ordnungsgemäße Untersuchung und Behandlung; der geltend gemachte Schaden war der Tod. Hätte richtige Versorgung diesen Tod verhindert? Nach den medizinischen Beweisen: nein. Deshalb war der gewöhnliche But-for-Test nicht erfüllt. Der Krankenhausträger haftete nicht für die Verursachung dieses Todes.

Der Fall heißt **Barnett**, nicht „Burnett“. 1969 bezeichnet den Jahrgang der Entscheidungssammlung. Vermutungen über fehlende Betten oder ärztliche Motive sind für die Erklärung der Kausalitätsentscheidung unnötig.

Verständnisfragen mit Antworten

1. Was bedeutet „but for“ hier?
Antwort: Ohne die konkrete Pflichtverletzung. Gefragt wird, was bei pflichtgemäßem Verhalten geschehen wäre.

2. Derselbe Schaden wäre auch bei richtiger Sorgfalt eingetreten. Ist der gewöhnliche Test erfüllt?
Antwort: Nein. Die Pflichtverletzung machte nach diesem Test für den betreffenden Schaden keinen Unterschied.

3. Ein Kellner lässt ein schweres Tablett auf Meis Fuß fallen. Ohne den Sturz wäre ihr Fuß unverletzt geblieben. Was folgt?
Antwort: Der But-for-Test ist für diese Verletzung erfüllt. Die weiteren Haftungsvoraussetzungen bleiben zu prüfen.

4. Ein Elektriker versäumt eine Prüfung. Ein Sturm zerstört das Gebäude; die Prüfung hätte nachweislich nichts geändert. Verursachte das Unterlassen diese Zerstörung?
Antwort: Nach dem gewöhnlichen Test auf Grundlage dieser Annahmen nicht. Entscheidend ist, was die richtige Prüfung tatsächlich verhindert hätte.

5. Wer gewann Barnett und warum?
Antwort: Der Krankenhausträger. Richtige Versorgung hätte den Tod nicht verhindert; tatsächliche Kausalität war daher nicht bewiesen.

6. Ist gewöhnlich wissenschaftliche Gewissheit erforderlich?
Antwort: Nein. Es gilt die balance of probabilities: wahrscheinlicher als nicht.

7. Bedeutet ein bestandener Test automatisch eine erfolgreiche Fahrlässigkeitsklage?
Antwort: Nein. Weitere Voraussetzungen und Grenzen gelten weiterhin. Der Test betrifft die tatsächliche Kausalität, nicht die gesamte Haftung.

Primärquellen

Die Übungsbeispiele sind erfunden. Rechtsquellen geprüft am 19. Oktober 2026. Gegenstand ist das Recht von England und Wales.

[1] *Davies v Bridgend County Borough Council* [2024] UKSC 15, Rn. 56-58 und 80-81: gewöhnlicher Test, Darstellung von *Barnett* und Grenzen. Urteil lesen

[2] *Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd* [2024] UKSC 6, Rn. 23-26: tatsächliche Kausalität und rechtliche Grenzen ersatzfähiger Schäden. Urteil lesen